

1500057-18.2019.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... acredita que tenha envolvimento com o tráfico de drogas.

A testemunha Roseneis Aparecida Almeida declarou que conhece a ré Valquiria, pois na época dos fatos ela era cuidadora da sua mãe. Trata-se de boa pessoa. Nunca ouviu na cidade de Vera Cruz rumores de que ela teria envolvimento com o tráfico de drogas.

A ré Ana Maria dos Santos Gozio declarou que após a prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500057-18.2019.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500057-18.2019.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA MARIA DOS SANTOS GOZIO e outro

Juiz de Direito: PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

ANA MARIA DOS SANTOS GOZIO e VALQUIRIA DOS SANTOS GOZIO, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incurso nas sanções no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, porque, em 17 de maio de 2018, no por volta das 08h00, na Penitenciária de Marília, situada na Rodovia SP 294, Km 465, nesta cidade e comarca, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e cooperação, remeteram, por via postal, para fins de tráfico, a Luís Ferreira Gozio Filho, recolhido em referida penitenciária, uma porção de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 50,88 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. laudo toxicológico às fls. 17/19).

As acusadas foram notificadas (fl. 85 e fl. 117) e apresentaram defesa prévia (fls. 88/99 e fls. 106/110). A denúncia foi recebida em 28/1/2020 (fls. 163/164) e as rés foram citadas e intimadas (fl. 260 e fl. 263), comparecendo ambas à audiência designada. Na audiência virtual realizada em 6/10/2021 foram ouvidas as testemunhas de acusação, de defesa e as rés foram interrogadas (fls. 265/266).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição das acusadas com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 270/272).

A defesa, por sua vez, às fls. 279/290, pleiteou a improcedência da ação, com a consequente absolvição das acusadas em razão da fragilidade do conjunto probatório. Em caso de condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório. DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Embora comprovada a materialidade do delito descrito na denúncia conforme boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de exibição e apreensão (fl. 9) e laudo químico-toxicológico atestando a natureza do entorpecente (fls. 17/19), as provas orais coligidas em Juízo não indicam, com a certeza necessária, terem sido as rés as autoras do delito tipificado no 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

As testemunhas Mario Cesar de Barros e Ribamar Donizetti de Rossi, agentes penitenciários, declararam que na data dos fatos foi recebida na unidade prisional uma caixa endereçada a Luís Ferreira Gozio Filho. A encomenda foi aberta na sua presença e, dentro de uma embalagem de chocolate, havia também uma substância esverdeada, aparentando ser maconha. A encomenda havia sido enviada pela ré Ana Maria. O sentenciado negou ter solicitado a encomenda.

O informante Luís Ferreira Gozio Filho, irmão das rés, declarou que foi chamado para receber um Sedex na Penitenciária de Marília. Contudo, quando chegou no local, foi comunicado da existência de entorpecente na encomenda, razão pela qual iria para a ala disciplinar.

A testemunha de defesa Albertina de Lima Ferreira declarou residir em uma propriedade rural em Pompéia, vizinha daquela em que mora a ré Ana Maria. Em 2018 ambas estavam fazendo aulas para obter habilitação para dirigir, razão pela qual iam juntas para cidade, geralmente de carona. Disse que a ré é pessoa muito honesta e não acredita que tenha envolvimento com o tráfico de drogas.

A testemunha Roseneis Aparecida Almeida declarou que conhece a ré Valquiria, pois na época dos fatos ela era cuidadora da sua mãe. Trata-se de boa pessoa. Nunca ouviu na cidade de Vera Cruz rumores de que ela teria envolvimento com o tráfico de drogas.

A ré Ana Maria dos Santos Gozio declarou que após a prisão do seu irmão enviou, no final de 2017, uma encomenda para ele com produtos de limpeza e higiene pessoal. A encomenda foi postada na agência dos Correios em Vera Cruz/SP, onde morava a sua irmã. Nega ter enviado encomendas no ano de 2018, até porque mora em uma fazenda em Pompéia/SP e pouco saía do local. Além disso, estava ocupada porque fazia curso preparatório para obter habilitação para dirigir.

A ré Valquiria dos Santos Gozio declarou que o único Sedex que enviou para o irmão foi postado em 2017. Ele continha produtos de higiene. Ela não tem envolvimento com o tráfico drogas e trabalha como cuidadora de idosos.

Analisando as provas testemunhais, não é possível afirmar com a segurança necessária para um decreto condenatório que a encomenda enviada por Sedex para a Penitenciária foi remetida pelas acusadas e destinava-se ao tráfico.

Conforme se vê pelas planilhas de colheita de material grafotécnico e pelo laudo

pericial (fls. 217/220, fls. 221/224 e fls. 226/230) não foram encontradas quaisquer convergências escriturais quer de ordem geral de grafia, quer de ordem genética, entre os manuscritos constantes na caixa de papelão da encomenda (fl. 229) e os padrões fornecidos pelas acusadas.

Portanto, além da fragilidade da prova oral, a prova técnica também não concluiu que a grafia constante na embalagem do Sedex partiu do punho das rés. A única evidência que pesa em desfavor das sentenciadas é o fato de constar o nome de uma delas como remetente o que, por si só, no contexto dos autos, não autoriza a condenação.

Ao final da instrução, concluo que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para embasar a convicção de que as rés enviaram a encomenda contendo entorpecente, tendo como destinatário o irmão que se encontrava preso.

Torna-se, portanto, inviável a prolação de um decreto condenatório, que deve estar calcado na certeza da prática do delito pelas acusadas, impondo-se a absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a acusação e ABSOLVO as rés ANA MARIA DOS SANTOS GOZIO e VALQUIRIA DOS SANTOS GOZIO, qualificadas nos autos, da imputação de prática do crime tipificado artigo no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, façam-se as anotações de praxe e expeça-se o necessário.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Marília, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA